

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

19772/2557

นางประจวบ ขาติพนธ์หรืออัจฉะกาญจน์

โจทก์

นายเจริญรักษ์ อัจฉะกาญจน์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1474, มาตรา 1501, มาตรา 1532, มาตรา 1533

การสมรสสิ้นสุดด้วยความตาย การหย่าหรือศาลพิพากษาให้เพิกถอน เมื่อโจทก์กับผู้ตายจดทะเบียนสมรสกันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2517 และจดทะเบียนหย่ากันเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ดังนี้ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2517 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 การสมรสของโจทก์กับผู้ตายยังมีอยู่ เมื่อคู่ความรับว่าทรัพย์สินตามฟ้องผู้ตายได้มาระหว่างสมรสกับโจทก์ ย่อมเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับผู้ตาย และในทะเบียนหย่าก็ไม่มีบันทึกเป็นหลักฐานลงลายมือชื่อโจทก์ระบุข้อความว่าโจทก์สละสินสมรสที่ตนมีสิทธิได้ ทั้งกรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือไม่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส เมื่อโจทก์กับผู้ตายจดทะเบียนหย่ากัน ต้องแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวในวันจดทะเบียนหย่าให้โจทก์และผู้ตายคนละครึ่งหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยแบ่งที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 23193, 23196 และ น.ส. 3 ก. เลขที่ 14051 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และแบ่งเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสัตหีบ

บัญชีเลขที่ 302 - 2 - 44489 - 1 ให้แก่โจทก์ และให้นำรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค - 8620 ชลบุรี อาวุธปืนชนิดรีวอลเวอร์ ขนาด .38 ออกขายทอดตลาด แล้วนำเงินที่ขายได้มาแบ่งในส่วนเท่า ๆ กัน หากจำเลยไม่ยอมแบ่งทรัพย์สินขอให้นำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดและนำเงินมาแบ่งกัน

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของ นาวาเอกจรัลผู้ตายแบ่งที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 23193, 23196 และ น.ส. 3 ก.เลขที่ 14051 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค - 8620 ชลบุรี และอาวุธปืนชนิดรีวอลเวอร์ ขนาด .38 ซึ่งเป็นสินสมรสให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง หากแบ่งไม่ได้ให้นำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดนำเงินมาปันกันคนละครึ่ง ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 6,000 บาท นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามที่คู่ความรับและไม่ได้แย้งกันฟังได้ว่า โจทก์กับผู้ตายจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2517 จดทะเบียนหย่าขาดกันเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกตามฎีกาข้อ 3.1 มีว่า ทรัพย์สินเป็นสินสมรสหรือไม่ เห็นว่า ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2517 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2545 การสมรสระหว่างโจทก์กับผู้ตายยังคงมีอยู่เพราะการสมรสจะสิ้นสุดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา

หมายเหตุ